

文书编号：（2025）浙 0212 刑初 128 号

公诉机关：宁波市鄞州区人民检察院

被告人周立恒，男，1998 年 11 月 3 日生，汉族，大专文化，宁波顺达物流有限公司分拣员，户籍地宁波市鄞州区中河街道锦绣东城小区 8 幢 1502 室，身份证号码 330212199811030013。2025 年 5 月 21 日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，2025 年 5 月 28 日变更为取保候审。

宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉〔2025〕128 号起诉书指控被告人周立恒犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人周立恒及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2025 年 3 月 14 日 21 时许，被告人周立恒在浙江省宁波市鄞州区中河街道恒源棋牌室打牌时经牌友“小胖”介绍认识一名自称“老 K”的男子。被告人周立恒在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，仍当面将实体银行卡及本人微信、支付宝收款码截图交付对方，供“老 K”（另案处理）用于接收来源不明资金，双方约定：单卡月酬 800 元，按月结算；另按走账流水金额的 0.8% 给付提成。2025 年 3 月 15 日至 2025 年 5 月 14 日间，该卡单边流入资金 600000 元（2025 年 3 月 28 日 128000 元、2025 年 4 月 5 日 130000 元、2025 年 4 月 22 日 182000 元、2025 年 5 月 6 日 160000 元）。周立恒提供银行卡及收款码共计 2 个结算月，月酬 800

元 / 月×2 个月=1600 元；走账流水合计 600000 元，按 0.8% 计提成 4800 元，被告人周立恒非法获利共计人民币 6400 元。

本院认为，周立恒明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍提供本人银行卡、收款码，致使该账户被用于接收、转移来源不明资金累计 600000 元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。周立恒在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其经电话通知后主动到案并如实供述主要罪行，系自首，且自愿认罪认罚，当庭表示愿意退缴全部违法所得，依法可以从宽处罚。辩护人所提从犯、自首、认罪认罚及主观恶性较小的辩护意见成立，本院予以采纳。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

- 一、被告人周立恒犯帮助信息网络犯罪活动罪，有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元；
- 二、扣押在案的作案工具手机一部予以没收；继续追缴被告人周立恒违法所得人民币 6400 元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院提出上诉。

审判员：宁波市鄞州区人民法院（教学虚构）      日期：2025 年 8 月 15 日（教学虚构）